

기 관 경 고

1. 제 목 : 현장실습 등 기관운영 부적정

2. 관계기관 : △△요양원

3. 내 용 : △△요양원에서는 입소자 대상 요양서비스를 제공하면서 투명하고 올바른 사업운영이 될 수 있도록 노력하고 있으며, 해당 업무 수행에 필요한 사회 복지사, 요양보호사 등의 양성을 위한 실습교육기관 역할도 수행하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행한다고 되어있고 제6조의3(품위유지의무)에서 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있으며 같은 규정 제9조의 3(친절·공정 의무)에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「인사규정」 제7조(인사발령절차)에는 직원의 인사발령중 직원의 승급, 전직, 전보, 휴직, 복직, 정직, 면직은 별지제2호의 서식의 발령통지서를 교부함으로써 행하는 것으로 명시하고 있고, 「회계규정」 제27조(거래의 처리), 제31조(전표의 대응) 및 제37조(증빙서류의 작성)에 따르면 모든 거래는 전표에 따라 처리하여야 하고, 결의서 또는 증빙서류는 전표로 대응할 수 있으며 지출결의서의 적요란에는 지급의 뜻, 공사명, 품명 및 수량, 산출내역, 부분급 내용과 지급회수, 선급금 및 개산금의 표시 등 필요한 사항을 명기하도록 정하고 있습니다.

따라서 △△요양원에서는 입소자를 대상으로 요양서비스 업무를 수행하면서 관련법과 규정에 따른 업무 수행 시 성실하고 공정하게 업무를 수행하되 직원으로서의 품위를 잃지 않도록 하여야하며, 특히 공공기관 직원의 신분임을 자

각하고 국민의 기대에 부응할 수 있도록 높은 청렴의식과 소명의식으로 직무에 임하여야 합니다.

그런데 △△요양원에서는 최근 일련의 진정을 통하여 기관운영상의 문제점들이 신고되어 사실관계를 확인한 결과, 일부 내용은 사실로 확인되는 등 [표 1]과 같이 기관운영에 문제가 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] △△요양원 부적정 운영사항

부적정 운영사항	문제점 세부 내용
현장실습 허위 수행	■ 실제 실습을 한 번도 하지 않고 실습을 한 것으로 관련 증빙서류를 허위 작성하여 발급하거나, 2회만 수행하고 전체 실습과정 15회를 한 것으로 처리하는 등 사회복지사 현장실습 부당 운영
해고 절차 미준수	■ 사회복지직 직원을 수습기간 중 근무성적 불량으로 '20. 1.31.부면직처리하면서 해고사유와 해고시기를 서면으로 미통지하여 지방노동위원회에서 부당해고 인정으로 해당 직원은 원직에 복직
경비 정산 부적정	■ 요양원 현안 관련 간담회 경비를 집행하고 회계처리하는 과정에서 실제 집행사유와 다르게 업무지원직 위로회식 경비를 집행한 것으로 거짓 처리

4. 조치할 사항

○ 이사장은

- 현장실습을 허위로 운영하고, 해고 절차를 미준수하며, 경비정산을 실제 사유와 다르게 처리하는 등 부적정하게 기관을 운영한 △△요양원에 동일사례 재발방지를 위하여 「기관경고」 조치하시기 바랍니다. (기관경고)